

**INFORME Nº 386/2022/COGE/SCO****PROCESSO Nº 53500.014648/2022-11****INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICAÇÕES - ABR TELECOM****1. ASSUNTO**

1.1. Processo de Acompanhamento e Controle. Alterações contratuais em função da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

2.2. Lei n.º 9.472, de 17 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações (LGT);

2.3. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

2.4. Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 73, de 25 de novembro de 1998;

2.5. Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 632, de 07 de março de 2014;

2.6. Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 612, de 29 de abril de 2013 (RIA);

2.7. Portaria n.º 642, de 26 de julho de 2013, modificada pela Portaria n.º 739, de 11 de setembro de 2013.

3. ANÁLISE**Do Histórico**

3.1. Em 04 de fevereiro de 2022, a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações - ABR Telecom, encaminhou a Carta de Notificação n.º NOT.ABR.2022/004 (SEI n.º 8073147), por meio da qual notifica as prestadoras para a adequação dos contratos a fim de atender os requisitos estabelecidos para o tratamento de dados pessoais, em função da vigência da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Ainda, informou que a prestadora que não realizasse a assinatura do aditivo em até 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento desta notificação, teria o seu acesso ao serviço da Portabilidade bloqueado, conforme processo definido em conjunto a Anatel e apresentado em reunião do G-TOP em 26/01/2022.

3.2. Em 18 de fevereiro de 2022, foi enviada a lista das prestadoras pendentes de assinatura do aditivo contratual (SEI n.º 8073148).

3.3. Em 21 de março de 2022, por meio do Ofício Circular n.º 236/2022/COGE/SCO-ANATEL (SEI n.º 8199901), esta Agência informou a essas prestadoras que foi instaurado o presente Processo de Acompanhamento e Controle (PAC) com o objetivo de acompanhar questões relevantes relacionadas à necessidade de ajustes contratuais entre tais prestadoras e a Entidade Administradora da Portabilidade e solicitou que adotassem as providências indicadas.

3.4. Em 19 de abril de 2022, a Entidade Administradora da Portabilidade por intermédio da correspondência n.º NOT.ABR.2022/021 (SEI n.º 8341946) apresentou a relação das prestadoras bloqueadas que se mantiveram inertes e das que estão pendentes de atendimento para a realização

de assinatura do aditivo do contrato de adesão Portabilidade.

3.5. Em 27 de abril de 2022, por intermédio do Ofício Circular n.º 342/2022/COGE/SCO-ANATEL, (SEI n.º 8370504) esta Agência notificou as prestadoras inertes solicitando que tomassem as devidas providências indicadas pela Entidade Administradora da Portabilidade (ABR Telecom).

3.6. Em 03 de maio de 2022, foi realizada uma reunião com os membros da ABR Telecom juntamente com alguns membros desta Agência, com o objetivo de apresentar o quantitativo de Prestadoras que realizaram a assinatura do termo aditivo ao contrato de adesão à Portabilidade Numérica, contemplando a inclusão das cláusulas de Proteção e Privacidade de Dados na Portabilidade.

3.7. Em 31 de maio de 2022, por intermédio do Ofício Circular n.º 434/2022/COGE/SCO-ANATEL, (SEI n.º 8505656) esta Agência notificou novamente as prestadoras inertes, ratificando a necessidade de providências.

3.8. E por fim, no dia 15 de julho de 2022, foi realizada outra reunião com os representantes da ABR Telecom juntamente com alguns membros desta Agência, com o objetivo de acompanhar as etapas de bloqueios das Prestadoras e próximos passos.

Da Análise

3.9. Trata-se de Processo de Acompanhamento e Controle instaurado nos termos do art. 79 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 612, de 29 de abril de 2013 (RI-Anatel), cuja finalidade é subsidiar a Agência com informações relevantes para os seus processos decisórios; analisar o desempenho das prestadoras de serviços de telecomunicações; estimular a melhoria contínua da prestação dos serviços de telecomunicações visando soluções para as inconformidades detectadas; atuar na busca da reparação ou minimização de eventuais danos à prestação dos serviços de telecomunicações ou aos seus usuários.

3.10. Compulsando-se os autos deste procedimento n.º 53500.014648/2022-11, verifica-se que, em atenção à Carta de Notificação n.º NOT.ABR.2022/004, da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações - ABR Telecom, o mesmo foi autuado com a finalidade de acompanhar questões relevantes relacionadas à necessidade de ajustes contratuais entre essa prestadora e a Entidade Administradora da Portabilidade, em função da vigência da LGPD.

3.11. Preliminarmente, consignamos a competência desta unidade, e para tanto, buscamos amparo no Regimento Interno da Anatel (RI-Anatel), aprovado pela Resolução n.º 612, de 29 de abril de 2013, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em observância ao disposto nos arts. 19, XXVII, e 22, X, da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações (LGT). A atuação desta Superintendência de Controle de Obrigações (SCO), no presente caso, é lastreada no que é estabelecido no art. 158, *in verbis*, de onde destacamos o inciso I:

Art. 158. A Superintendência de Controle de Obrigações tem como competência:

I - acompanhar e controlar as obrigações das detentoras de concessão, permissão e autorização para exploração de serviços de telecomunicações, de autorização de uso de radiofrequência, de autorização de uso de numeração e de direito de exploração de satélite definidas nos instrumentos regulatórios pertinentes e nos respectivos contratos, termos e atos;

(...)

3.12. Dentre as faculdades concedidas à SCO cabe à esta Gerência de Controle de Obrigações Gerais (COGE) o acompanhamento e controle do cumprimento das demais obrigações e compromissos não previstos nas Gerências de Controle de Obrigações de Qualidade, Universalização e de Ampliação de Acesso e de Direitos dos Consumidores. Destacamos o inciso I do art. 208 do RIA que assim define:

Art. 208. A Gerência de Controle de Obrigações Gerais tem, em sua área de atuação, as seguintes competências dentre as atribuídas à Superintendência de Controle de Obrigações:

I - acompanhar e controlar o cumprimento das demais obrigações não previstas nas Gerências de Controle de Obrigações de Qualidade, Universalização e de Ampliação de Acesso e de

Direitos dos Consumidores;

(...)

3.13. No que tange aos ajustes contratuais tem-se que, conforme a legislação pátria, é livre as condições de pactuação entre as partes. Neste sentido, as condições estabelecidas nos contratos podem ser acordadas desde que atendam às necessidades legais. No caso, a LGPD traz obrigações para os agentes que manipulam dados pessoais dos cidadãos e que impactam a relação entre a Entidade Administradora da Portabilidade e as prestadoras. Neste sentido, acaso haja interesse na manutenção da relação entre as partes os ajustes contratuais passam a ser necessários.

3.14. Verifica-se nos autos que a opção realizada por um conjunto de prestadoras foi deixar de manter a conectividade junto à Entidade Administradora da Portabilidade. Respeita-se aqui a opção por não realizar a atualização contratual que ensejaria a manutenção desta relação. Não obstante, a desconexão da prestadora acaba por ofender regramento normativo setorial.

3.15. Nos termos do art. 33 do Regulamento Geral de Portabilidade (RGP), aprovado pela Resolução n.º 460, de 19 de março de 2007, e sucedido pelas Condições para a Portabilidade de Código de Acesso (CPCA), anexas por meio da Resolução n.º 750, de 15 de março de 2022, ao Regulamento dos Serviços de Telecomunicações (RST), aprovado pela Resolução n.º 73/1998, as prestadoras de serviços são obrigadas a manter relação contratual com a Entidade Administradora da Portabilidade a fim de assegurar a própria Portabilidade para seus usuários. Veja-se os exatos termos:

Art. 29. As prestadoras devem contratar a Entidade Administradora para a execução dos procedimentos relativos à Portabilidade.

§ 1º As prestadoras são responsáveis pelos ônus decorrentes da contratação da Entidade Administradora para prestação dos serviços relativos à Portabilidade.

§ 2º O contrato com a Entidade Administradora deve conter no mínimo as condições para a manutenção da Entidade Administradora, incluindo o gerenciamento do Processo de Portabilidade e da BDR, bem como as obrigações da Entidade Administradora quanto ao fornecimento de informações solicitadas pela Anatel, por meio das prestadoras, relativamente à Portabilidade.

3.16. Neste sentido, ao deixar de manter essa relação contratual as prestadoras incorrem em descumprimento de obrigações que devem ser apuradas em procedimento próprio. Assim sugere-se a autuação de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor das prestadoras informadas na figura abaixo, conforme consta no Registro de Reunião SEI n.º 8844139, realizada entre a Anatel e a Entidade Administradora da Portabilidade.

BLOQUEADOS BDO

- | | |
|--|--|
| 1. BINTELC TELECOMUNICACOES LTDA. | 10. BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2. BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11. IPE INFORMATICA EIRELI |
| 3. EAD - ENSINO A DISTANCIA LTDA ME | 12. IVATI INOVACAO E INTERATIVIDADE S/A |
| 4. FONAR TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTDA. | 13. KLISA COMUNICACAO & MULTIMIDIA LTDA |
| 5. NORTELPA Engenharia LTDA | 14. NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE LTDA |
| 6. PAK TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO EIRELI - EPP | 15. QNET TELECOM LTDA-ME |
| 7. PLUMIUM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 16. RED TELECOM EIRELI - ME |
| 8. TERAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA | 17. VIPNET BAIXADA TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA. |
| 9. ALPHA NOBILIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | |

3.17. Considerando que todas as medidas necessárias para a promoção dos ajustes contratuais foram tomadas, verifica-se o exaurimento da finalidade do presente procedimento, motivo pelo qual propõe-se o arquivamento dos autos, nos termos do art. 53 do Regimento Interno da Anatel, *in verbis*:

Art. 53. O processo será declarado extinto quando exaurida sua finalidade ou o seu objeto se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.

3.19. Certifica-se que não há subsunção do feito a nenhuma das hipóteses previstas na

Portaria n.º 642, de 26 de julho de 2013, modificada pela Portaria n.º 739, de 11 de setembro de 2013, que disciplina os casos de manifestação obrigatória da Procuradoria Federal Especializada da Anatel.

4. **CONCLUSÃO**

4.1. Diante do exposto, propõe-se:

- a) determinar a instauração de Pado em desfavor das prestadoras listadas em 3.16;
- b) arquivar dos autos, nos termos do art. 53, do Regimento Interno da Anatel, em função de ter sido exaurida a sua finalidade;
- c) notificar das partes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Barroso Barbosa Leite, Gerente de Controle de Obrigações Gerais, Substituto(a)**, em 25/11/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **8862949** e o código CRC **9B6BB402**.